MP2606

NETTOYAGE DES VITRES
DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX,
ANNEE 2026-2027 (1 AN RECONDUCTIBLE 2 FOIS)

Procédure adaptée ouverte (MAPAO)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P)

HOTEL DE VILLE
Place de la Libération
94171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX

Date limite de remise des candidatures et des offres :
1er avril 2026 à 12h00

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC - DISPOSITIONS GENERALES 3
1.1. - Objet du marché public 3
1.2. - Descriptions des prestations 3
1.3. - Quantités / Cotraitance 3
1.4. - Décomposition en tranches 4
1.5. - Décomposition en lots 4
1.6. - Prestations complémentaires ou similaires et modifications du marché public 4
1.7. - Définitions 4
1.8. - Sous-traitance 5
1.9. - Conditions d'appel à des travailleurs étrangers 6
1.10. - Obligations diverses 6
1.11. - Propriété intellectuelle 6
1.12. - Respect des principes de laïcité et de neutralité 6

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE PUBLIC 8
2.1. - Pièces particulières 8
2.2. - Pièces générales 8
2.3. - Dispositions particulières 8

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION 9
3.1. - Interlocuteurs du marché pour le titulaire 9
3.2. - Interlocuteurs pour la ville 10

ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 10
4.1. - Répartition des paiements 10
4.2. - Rémunération en cas de tranches optionnelles 10
4.3. - Caractère des prix 10
4.4. - Variation dans les prix 11
4.5. - Rythme des paiements 12
4.6. - Paiement des co-traitants et des sous-traitants 13
4.7. - Modalités de règlement des comptes 15

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ 16
5.1. - Retenue de garantie 16
5.2. - Avance 16

ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D'EXECUTION - PROLONGATION - PENALITES 16
6.1. - Durée du marché public 16
6.2. - Délais d'exécution des prestations 16
6.3. - Prolongation du délai d'exécution 17
6.4. - Pénalités 17

ARTICLE 7 - CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS 18

ARTICLE 8 - ASSURANCES - RESILIATION – JUGEMENT DES LITIGES – CONFIDENTIALITE ET SECURITE 18
8.1. - Assurances 18
8.2. - Mesures coercitives 18
8.3. - Résiliation 18
8.4. - Solution amiable 19
8.5. - Jugement des litiges 19
8.6. - Obligations de confidentialité et de sécurité 19

ARTICLE 9 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX 21

Le présent contrat est soumis à l'accord sur le marché public (AMP) conclu conformément au Code de la Commande Publique (CCP).

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. - Objet du marché public

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent :

Le nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 2 fois).

Lieu d'exécution : 94 170 LE PERREUX SUR MARNE.

Le présent marché public de services fait l'objet d'une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte (envoi dans le même pli de la candidature et de l'offre).

1.2. - Descriptions des prestations

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et au sein du bordereau des prix.

1.3. - Quantités

Il s'agit d'un accord-cadre à bons de commande qui fixe toutes les stipulations contractuelles, et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R2162-13 etR2162-14 du CCP.

L'accord-cadre est à bons de commande avec les montants annuels en € HT suivants :

- **Montant annuel minimal : 0 € HT**
- **Montant annuel maximal : 70 000 € HT.**

L'accord-cadre à bons de commande sera conclu avec un opérateur économique

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du titulaire, selon les modalités expressément prévues.

Chaque bon de commande comportera les mentions suivantes :

- la date d'émission et le numéro du bon de commande,
- le numéro du marché et son intitulé,
- le nom du titulaire et son adresse,
- La nature des prestations à réaliser,
- Les dates de réalisation des prestations,
- Le montant des prestations concernées conformément à ceux du bordereau des prix unitaires (BPU).

En cas de groupement d'opérateurs économiques, les bons de commande et les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul qualité pour formuler des observations à l'acheteur (3.7.4 et 3.8.4 CCAG FCS).

1.4. - Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.5. - Décomposition en lots

Il n'est pas prévu de découpage en lots : l'objet du marché public ne permet pas l'identification de prestations distinctes. En effet, l'ensemble des fournitures et services demandé par le pouvoir adjudicateur est considéré comme homogène en raison de ses caractéristiques propres et de son unité fonctionnelle.

1.6. - Prestations complémentaires ou similaires et modifications du marché public

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir, le cas-échéant et sous réserve de la règlementation en vigueur, aux modifications du marché public et de marchés négociés pour des prestations complémentaires ou similaires conformément aux articles R2194-1 à R2194-10, R2122-5 et R2122-7 du CCP.

Conformément aux dispositions des articles L2122-1 et R2122-7 du CCP, il pourra être conclu avec le titulaire un marché négocié sans mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires. Ce nouveau marché sera défini dans les mêmes termes que le marché initial.

1.7. - Définitions

- la personne publique contractante, pouvoir adjudicateur est la ville du Perreux-sur-Marne représentée par Madame le Maire,
- le comptable public assignataire : le Trésorier Principal du Perreux-sur-Marne.

Conformément à l'article 3.4.2 du CCAG FCS, le titulaire est tenu de notifier sans délai à l'acheteur les modifications survenant au cours de l'exécution du marché et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager,
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité,
- à sa raison sociale ou à sa dénomination,
- à son adresse ou à son siège social,
- à ses coordonnées bancaires,
- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement,

et de façon générale, à toutes les modifications importantes concernant le fonctionnement de l'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Certaines de ces modifications nécessitent la contractualisation d'une modification du marché public. Dans un souci de transparence, il apparaît important d'informer le pouvoir adjudicateur sur les modifications en cause.

Par contre, dans le cas où le pouvoir adjudicateur estime que des modifications ont des répercussions trop importantes sur l'exécution du marché public, ou que le titulaire ne présente plus les mêmes garanties professionnelles et financières, il dispose de la possibilité de résilier le marché public.

1.8. - Sous-traitance

Le soumissionnaire peut sous-traiter sous sa responsabilité l'exécution d'une partie du marché public, moyennant l'application :

- des dispositions relatives à la sous-traitance prévues au Code de la Commande Publique,
- des dispositions générales et celles relatives au paiement direct de la loi n° 75-1334 du 31-12-75 relative à la sous-traitance modifiée et la loi MURCEF de 2001 modifiée,
- des dispositions des décrets relatifs à la loi précitée relative à la sous-traitance conformément à l'article 3.6 du CCAG FCS.

Toute demande de déclaration de sous-traitance en cours d'exécution du marché public devra parvenir à la ville 3 semaines avant le commencement d'exécution de la prestation par le ou les sous-traitant(s), afin que les services du pouvoir adjudicateur puissent disposer du temps nécessaire pour agréer le ou les sous-traitant(s).

L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire. Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions du chapitre du CCP concernant la sous-traitance.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :

1. La nature des prestations sous-traitées ;
2. Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3. Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
4. Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
5. Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au paragraphe ci-dessus.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au paragraphe ci-dessus vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial et que les dispositions du chapitre Ier du titre IX du CCP s'appliquent, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions relatives à l'acceptation du sous-traitant, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article R.2191-46 du CCP.

Lorsque l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible. Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

L'acheteur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R. 2193-6 du CCP ne lui a pas été remise.

Toute modification en cours d'exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

1.9. - Conditions d'appel à des travailleurs étrangers

Toute entreprise qui exécute des prestations dans le cadre du présent marché (titulaire, mandataire et co-traitant en cas de groupement et sous-traitant) ou entreprise de travail temporaire établi à l'étranger, devra remettre une copie de déclaration de détachement relative aux salariés avant le début de chaque détachement conformément à l'article R1263-12-1 du Code du travail. Elle devra également respecter en cas d'accident du travail d'un travailleur détaché, les dispositions de l'article R1262-2 du même code.

1.10. - Obligations diverses

Le titulaire du marché doit obligatoirement, à la demande du pouvoir adjudicateur fournir les certificats et attestations suivants :

- une attestation de régularité fiscale,
- une attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois,
- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité,
- une attestation d'assurance responsabilité décennale (pour les entreprises concernées par ce type de police d'assurance) en cours de validité.

1.11. - Propriété intellectuelle

Sans objet.

1.12. - Respect des principes de laïcité et de neutralité

1.12.1 Obligation du titulaire

Le présent contrat confie à son titulaire l'exécution de tout ou partie d'un service public.

Par conséquent, conformément à la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

- d'assurer l'égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l'exécution de ce service.

Lorsqu'ils participent à l'exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille à ce que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :

- s'abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique à l'acheteur les mesures qu'il met en œuvre afin :

- d'informer les personnes susvisées de leurs obligations ;
- de remédier aux éventuels manquements.

1.12.2. Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l'exécution du service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s'assure que les contrats de sous-traitance conclus à ce titre comportent des clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.

Le titulaire communique à l'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant à l'exécution du service public. Ces contrats sont transmis à l'acheteur en même temps que la demande d'acceptation du sous-traitant ou du sous-concessionnaire, sous peine de refus du sous-traitant ou du sous-concessionnaire.

1.12.3. Informations des usagers et de l'acheteur

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et directement tout manquement aux principes d'égalité, de laïcité et de neutralité qu'ils constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes : [Nom et coordonnées du service référent de l'acheteur].

Il informe sans délai l'acheteur des manquements dont il a connaissance, ainsi que des mesures qu'il a prises ou entend mettre en œuvre afin d'y remédier.

Lorsqu'elles ont méconnu les principes d'égalité, de laïcité ou de neutralité, l'acheteur peut exiger que les personnes affectées à l'exécution du service public soient mises à l'écart de tout contact avec les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses des contrats de sous-traitance.

1.12.4. Sanctions

Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l'acheteur le met en demeure d'y remédier dans le délai qu'il lui prescrit.

Si la mise en demeure s'avère infructueuse, l'acheteur se réserve la faculté :

- soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques ;
- soit d'appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour de violation des principes sus évoqués, puis, en cas de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE PUBLIC

Par dérogation à l'article 4 du CCAG FCS, les pièces contractuelles du marché public sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1. - Pièces particulières

Elles sont composées de :

- l'acte d'engagement (**A.E.**) et ses annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles (opérées par modifications des marchés publics). L'exemplaire original de l'AE conservé dans les archives de la Ville fait seul foi,
- le cahier des clauses administratives particulières **(C.C.A.P.)**,
- le cahier des clauses techniques particulières **(C.C.T.P.)**,
- le bordereau des prix unitaires **(B.P.U)**,
- les dispositions sur lesquelles le soumissionnaire s'est engagé dans son offre pour l'exécution des prestations :
  - le mode opératoire des prestations (organisation des équipes, méthodologie de travail, permanences astreintes...) :
    - Pour l'équipe spécifique intervenant sur les bâtiments de grande hauteur et,
    - pour l'équipe ordinaire intervenant sur les autres bâtiments,
  - les moyens matériels mis en œuvre dans le cadre du présent marché (outillage, échafaudage…)
  - les moyens mis en œuvre pour la sécurité du personnel et des usagers,
  - les dispositions mises en œuvre pour l'auto contrôle des prestations après exécution,
  - concernant la protection de l'environnement, l'emploi de produits respectant l'environnement au regard des fiches techniques du produit nettoyant utilisé,
- les bons de commande émis au fur et à mesure des besoins,
- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs modifications postérieures à la notification du marché.

2.2. - Pièces générales

Les pièces générales sont :

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021,
- les textes réglementaires relatifs à la sécurité, à la protection de la main d'œuvre et aux conditions de travail, l'ensemble des normes en vigueur et notamment celles visées au CCTP.

Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation des entreprises, les soumissionnaires étant réputés les connaître.

Les textes du CCAG à retenir sont ceux qui sont en vigueur au 1er jour du mois d'établissement des prix.

2.3. - Dispositions particulières

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché public, ces pièces, prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

Les conditions générales de vente du titulaire dès lors qu'elles sont contraires aux dispositions des pièces constitutives du marché sont réputées non écrites et ne sont pas applicables.

Par dérogation à l'article 4.2 du CCAG FCS, seuls seront notifiés au titulaire du marché public les documents suivants :

- l'acte d'engagement,
- le bordereau des prix unitaires (B.P.U).

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES D'EXECUTION

3.1. - Interlocuteurs du marché pour le titulaire

Conformément au CCAG FCS, dès la notification du marché, le titulaire désigne un interlocuteur unique (nom, coordonnées, fonction) habilitées à le représenter auprès de l'acheteur, pour les besoins de l'exécution du marché.

D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché. Tout changement d'interlocuteur(s) devra être signalé au moins 15 jours au préalable par mail.

Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de son nom à l'acheteur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire, et chargé(s) de :

- répondre aux demandes de la ville et assurer un suivi de celles-ci (études, devis, commandes, service après-vente),
- la facturation.
- planifier et suivre l'avancement des prestations en tenant compte des délais et des priorités éventuelles,
- contrôler la bonne exécution des prestations,
- assurer la coordination des prestations sur les sites,
- échanger régulièrement avec la personne désignée par le pouvoir adjudicateur afin de présenter un état des prestations exécutées et en cours,
- les levées de réserves.

Cet interlocuteur unique devra être joignable du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et avoir pouvoir de décision concernant la gestion des interventions et personnel.

Cet interlocuteur a pour mission de gérer les levées de réserves, le calendrier d'intervention et les diverses demandes de la ville.

Par dérogation à l'article 3.4.3 du CCAG FCS, si l'interlocuteur désigné n'est plus en mesure d'accomplir cette tâche, le titulaire doit pallier son absence par un remplacement immédiat et :

- en informer sans délai l'acheteur et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de l'exécution des prestations ;
- proposer à l'acheteur un remplaçant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui communique le nom et le *curriculum vitae.*

Le remplaçant proposé par le titulaire est considéré comme accepté par l'acheteur, si celui-ci ne le récuse pas.

Si l'acheteur récuse le remplaçant, le titulaire dispose de 15 jours pour proposer un autre remplaçant. La décision de récusation prise par l'acheteur est motivée. A défaut de proposition de remplaçant par le titulaire ou en cas de récusation des remplaçants par l'acheteur, le marché peut être résilié dans les conditions prévues à l'article 41.

3.2. - Interlocuteurs pour la ville

Le responsable du service Patrimoine Bâti (direction des services techniques) ou l'un de ses adjoints ou supérieur hiérarchique de la ville du Perreux-sur-Marne.

ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

4.1. - Répartition des paiements

L'acte d'engagement (et DC4 dernière version) indique ce qui doit être réglé respectivement à :
- l'entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants,
- ou le cas échéant entre l'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

4.2. - Rémunération en cas de tranches optionnelles

Sans objet.

4.3. - Caractère des prix

Les prix des prestations faisant l'objet du présent marché sont réglés par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées**.** Ces prix sont indiqués au sein du bordereau des prix unitaires.

Le soumissionnaire ne pourra arguer que des erreurs ou des omissions au dossier de consultation puissent le dispenser d'exécuter toutes les prestations ou fassent l'objet d'une demande de supplément de prix.

Le soumissionnaire est réputé avoir pris en compte, lors de l'étude de son offre, toutes les indications rappelées dans le dossier de consultation. Il est donc réputé avoir apprécié l'ensemble des sujétions particulières pouvant entraîner des augmentations de ses prix.

Les prix s'entendent pour des prestations exécutées dans les règles de l'art, et tenant compte des contraintes portées aux pièces particulières et aux documents généraux énumérés à l'article 2 du présent document.

A ce titre, le soumissionnaire est réputé, avant la remise de son offre :
- avoir pris pleine connaissance du dossier de consultation,
- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des prestations, aux accès et aux abords, à l'organisation et au fonctionnement de l'opération,
- avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des prestations et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,
- avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier de consultation des entreprises, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, et concordantes, s'être entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprès du pouvoir adjudicateur,
- avoir pris en compte les sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des prestations.

Les prix sont réputés comprendre en sus de l'article 10.1.3 du CCAG FCS :

- toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations. A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché public comme n'étant pas couvertes par le prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des prestations qui sont décrites dans les cahiers des charges et de celles qui sont prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécute la prestation. Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le pouvoir adjudicateur,
- tous les frais relatifs à la gestion et à l'encadrement de son personnel.

Conformément à l'article 1.6 du présent cahier, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander des prestations relatives à l'objet du marché public non prévues au BPU, après envoi d'un devis par le titulaire. Ce dernier devra être validé par le pouvoir adjudicateur.

4.4. - Variation dans les prix

Les prix sont fermes la première année et révisables les autres années en cas de reconduction selon les modalités suivantes : par dérogation à l'article 10.2.4 du CCAG FCS, les prix du présent marché public sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre (avril 2026) ce mois est appelé : « MOIS ZÉRO ».

Le/Les indice(s)/index de référence choisi pour la révision des prix est/sont :

Indice de référence	Désignation
SHO-SZ	salaire horaire des ouvriers pour autre activité de services.

Les prix seront révisés par application de la formule suivante :

P = Po x Coef

$$Coef = [\ 0{,}15 + (0{,}85 \frac{SHO\text{-}SZ}{SHO\text{-}SZo})]$$

Dans laquelle :

Po	prix initial du marché HT
P	prix révisé du marché HT
Coef	coefficient de révision
SHO-SZo	dernière valeur connue de l'indice à la date de notification du présent marché.
SHO-SZ	dernière valeur connue/parue de l'indice au moment de la révision (avril de chaque année)

Les prix sont révisables une fois par an.
La demande de révision de prix devra être transmise à chaque date d'anniversaire du marché public.
La révision s'applique pour les prestations exécutées de la nouvelle année à venir, sur la base de l'indice publié au mois d'anniversaire (mois de notification). Si l'indice n'est pas encore paru, il sera effectué une variation provisoire.

Le nouveau bordereau des prix révisé devra être transmis dès la publication de l'indice définitif.

A l'appui de sa demande de révision, l'entreprise devra fournir une copie du/des indices/index de référence publiés.

En cas de disparition d'indice(s) de la formule, le calcul s'effectuera à partir de l'indice unique de remplacement en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. A défaut d'indice de remplacement unique, les parties utiliseront l'indice le plus proche accompagné d'une formule de raccordement, sur proposition du titulaire du marché et après l'accord du pouvoir adjudicateur.

Le changement d'indice sera acté par ordre de service, il produira son effet à la date d'introduction de la nouvelle série et pourra donc avoir un effet rétroactif pour le calcul de la variation de prix.

Variation provisoire : lorsqu'une variation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il est procédé à une variation avant la variation définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la publication de l'index correspondant.

Application de la taxe à la valeur ajoutée : les montants des acomptes et de l'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de la T.V.A. en vigueur lors de l'établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement en cas de décompte en appliquant les taux de la T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

Règle d'arrondi : pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux seront effectués avec au maximum quatre décimales. Pour chacun de ces calculs, les arrondis seront traités de la façon suivante :

- si cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est inchangée (arrondi par défaut),
- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (ces valeurs incluses), la quatrième décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

4.5. - Rythme des paiements

Les modalités du règlement des comptes du marché public seront les suivantes : les prestations seront réglées sur présentation par le titulaire d'une facture conformément aux prestations exécutées.

Les comptes seront réglés par fonction (comme déterminé dans le BPU) mensuellement **pour les prestations faites le mois précédent, dans les 15 jours suivant la fin des prestations du mois précédent.**

Le titulaire pourra être pénalisé s'il ne respecte pas cette clause.

Chaque prestation fera l'objet d'une facturation spécifique présentée en 1 exemplaire original et faisant apparaître outre les mentions légales :

- Le montant des prestations exécutées HT,
- Le taux et le montant de la TVA,
- Le montant des prestations exécutées TTC,
- Le montant de la variation éventuelle,
- la nature détaillée des prestations,
- la date d'exécution des prestations,
- le numéro du bon de commande,
- en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des prestations effectuées par celui-ci,
- en cas de groupement solidaire, pour chaque membre du groupement si les membres ont demandé à être réglés sur des comptes distincts, le montant des prestations effectuées par celui-ci,
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors TVA, leur montant toutes taxes comprises ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies hors TVA et toutes taxes comprises.

Pour les prestations sur devis, la facture devra être conforme à celui-ci.

Il peut y avoir plusieurs factures pour un bon de commande si pour des raisons indépendantes du titulaire et sur demande et en accord avec la personne publique, le délai d'intervention se trouve prolongé.

4.6. - Paiement des co-traitants et des sous-traitants

4.6.1. - Règlement en cas d'entrepreneurs groupés

Le membre du groupement d'opérateurs économiques, désigné dans le marché comme mandataire, représente l'ensemble des membres du groupement, vis-à-vis de l'acheteur, pour l'exécution du marché.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, de chacun des autres membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de l'acheteur jusqu'à la date à laquelle ses obligations prennent fin.

En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance des autres membres du groupement.

En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure par l'acheteur d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire. Les membres du groupement solidaire peuvent demander à être réglés sur des comptes distincts. Pour ce faire, une répartition des paiements entre les différents membres du groupement solidaire est produite en annexe de l'acte d'engagement et chaque membre du groupement solidaire fournit respectivement son relevé d'identité bancaire (RIB).

Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter à l'acheteur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement du membre du groupement concerné. Il en est de même si les membres d'un groupement solidaire ont demandé à être payé séparément.

Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.

4.6.2. - Règlement des sous-traitants

Le paiement du sous traitant répond aux modalités des articles R 2193-10 et suivants du Code de la commande publique et selon le décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique.

Les prestations exécutées par les sous-traitants, dont les conditions de paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, sont payées dans les conditions financières prévues par le marché ou par un acte spécial.

La somme à régler au(x) sous-traitant(s) tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

En cas de groupement, toutes les demandes de paiement des sous-traitants doivent passer par le mandataire qui centralise les demandes.

Le seuil prévu à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises.

Le sous-traitant admis au paiement direct adresse sa demande de paiement au titulaire du marché, par tout moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionné ci-dessus pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.

Passé ce délai, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.

Lorsque le sous-traitant a obtenu la preuve ou le récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande de paiement dans les conditions fixées ci-dessus ou qu'il dispose de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire, le sous-traitant adresse sa demande de paiement à l'acheteur accompagnée de cette preuve, du récépissé ou de l'avis postal.

L'acheteur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

L'acheteur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 du CCP et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Le délai de paiement du sous-traitant bénéficiant du paiement direct en application de l'article L. 2193-10 du CCP est identique à celui applicable au titulaire.

Ce délai court à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur a connaissance de l'acceptation expresse ou implicite par le titulaire des pièces justificatives servant de base au paiement direct.

Les dispositions de l'article sur l'avance du présent cahier s'appliquent aux sous-traitants en tenant compte des dispositions particulières ci-après :

Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché public ou de l'acte spécial par l'acheteur.

Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues selon le rythme des paiements et les modalités fixées par le présent marché.

4.7. - Modalités de règlement des comptes

Le mode de règlement choisi par l'administration est le paiement par mandat administratif.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5 du CCP. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.

Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.

L'interruption du délai de paiement mentionnée à l'article R. 2192-27 du CCP fait l'objet d'une notification au créancier par tout moyen permettant d'attester une date certaine de réception.
Cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter.

A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues ci-dessus, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.

Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les factures doivent être transmises **via Chorus Pro** et doivent comporter obligatoirement le numéro du bon de commande (numéro alphanumérique présent sur bon de commande reçu ou communiqué par le service prescripteur), ainsi que le numéro de SIRET de la commune (219 400 587 00016).

Modalités essentielles de financement : ressources propres.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SÛRETÉ

5.1. - Retenue de garantie

Sans objet.

5.2. - Avance

Sans objet.

ARTICLE 6 - DUREE DU MARCHE PUBLIC - DELAIS D'EXECUTION - PROLONGATION - PENALITES

Par dérogation à l'article 3.8.3 du CCAG FCS le titulaire ne peut élever aucune réclamation si la date fixée de démarrage des prestations est postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché public.

6.1. - Durée du marché public

Le marché est notifié au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification pour un an.

Le marché public pourra être reconduit 2 fois par période de douze mois par décision tacite, la durée totale du marché public ne pourra pas excéder 3 ans. Le titulaire ne peut s'y opposer.

En cas de non-reconduction, le titulaire en sera informé.

Les montants annuels minimum et maximum seront identiques aux montants initiaux lors de chaque reconduction.

Il pourra prendre fin de plein droit sur décision du pouvoir adjudicateur dans le cas où le montant maximum annuel HT sera atteint en cours d'exécution.

6.2. - Délais d'exécution des prestations

L'entreprise s'engage, pour la réalisation de ses prestations, à respecter les dates/périodes indiquées sur les bons de commande ainsi que les jours et plage horaires indiqués au BPU.

La personne publique est en droit (sans qu'il ne puisse lui être demandé un quelconque dédommagement) de modifier les dates d'intervention : décaler, ajouter et/ou supprimer des passages, s'il le juge nécessaire selon les impératifs, contrainte, prestations importantes ou évènements réalisés dans les bâtiments concernés par le présent marché.

Pour les interventions non urgentes, le délai entre la réception du bon de commande et la date d'intervention imposée ne pourra être inférieur à 11 jours calendaires.

Pour les interventions urgentes, ce délai peut être ramené à 1 jour (hors prestations nécessitant nacelle ou prestations à la corde).

Confirmation d'intervention : Le titulaire confirmera systématiquement au service bâtiment par fax (0148715352) ou courriel (pcruz@leperreux94.fr / tguivarch@leperreux94.fr) du jour de son intervention dans chaque bâtiment, et ceci au moins 10 jours calendaires avant le début de l'intervention.

De plus, l'entreprise devra, une fois les prestations réalisées par bâtiment faire parvenir les fiches d'intervention (bons d'intervention) (cf article 3.2 du CCTP) aux adresses mail ci-dessus, dans les 15 jours suivant cette dernière.

Et conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

6.3. - Prolongation du délai d'exécution

Conformément à l'article 13.3 du CCAG FCS.

6.4. - Pénalités

Par dérogation à l'article 14.1 du CCAG FCS, le titulaire encourt les pénalités définies ci-dessous.

En cas de manquement aux cahiers des charges, il pourra être fait application de pénalités aux montants TTC dont le montant est évalué comme suit :

Pénalité de retard pour le nettoyage :

Par dérogation à l'article 14 du CCAG-FCS, les pénalités de retard ne sont appliquées qu'après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

En cas de retard, l'acheteur informe le titulaire par écrit du retard constaté et du montant des pénalités envisagées. Le titulaire dispose d'un délai de dix (10) jours calendaires pour présenter ses observations.

À défaut de réponse dans ce délai, ou si les éléments communiqués ne permettent pas de justifier que le retard n'est pas imputable au titulaire ou à ses sous-traitants, les pénalités seront appliquées.

Les pénalités sont calculées à compter du lendemain de l'expiration du délai contractuel d'exécution.

Dans le cas où l'entreprise ne réalise pas un nettoyage conformément aux délais et plages horaires indiqués sur les bons de commande et au BPU ou mail de programmation, une pénalité de retard pourra lui être appliquée comme suit :

$$P = \frac{V \times R}{50}$$

P : montant de la pénalité

R : nombre de jours de retard calendaires (pour un non-respect des plages horaires R=1)

V : valeur de la prestation hors taxe sur laquelle est calculée la pénalité de retard, indiquée dans le bordereau des prix unitaires.

Pénalité pour prestation non signalée :

Dans le cas où l'entreprise n'informe pas le service bâtiment de son passage, une pénalité d'un montant égal à 5% du coût hors taxe de la prestation effectuée non signalée, pourra lui être appliquée.

Pénalité pour non-respect de la présentation des factures :

Les comptes seront réglés par fonction (comme déterminé dans le BPU) mensuellement pour les prestations faites le mois précédent, dans les 15 jours suivant la fin des prestations du mois précédent.

En cas de non-respect de cette clause, le titulaire encourt une pénalisé de 5% du montant de la facture non conforme.

ARTICLE 7 - CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément aux prescriptions du CCTP.

Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG FCS, la vérification se fait durant l'exécution ou au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivants.

L'acceptation de la facture vaut réception.

ARTICLE 8 - ASSURANCES - RESILIATION – JUGEMENT DES LITIGES – CONFIDENTIALITE ET SECURITE

8.1. - Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

À tout moment durant l'exécution du marché public, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

8.2. - Mesures coercitives

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché public ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours à compter de la notification de cette mise en demeure, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

8.3. - Résiliation

Conformément au chapitre 7 du CCAG FCS.

8.3.1. - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

L'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire:
– soit lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l'acheteur. Sous réserve qu'elles ne soient pas entièrement

exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des prestations s'il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d'exécution aux frais et risques. S'il n'a pas été autorisé à reprendre l'exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire;
– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

S'il n'est pas possible à l'acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes. Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

8.4. - Solution amiable

En cas de litige quant à l'exécution d'un marché public, il est décidé entre les parties que le responsable du service Patrimoine Bati (direction des services techniques) soit saisi avant tout recours gracieux ou contentieux.

Dans cette hypothèse, il sera alors organisé une réunion entre la personne habilitée à engager la responsabilité de la société référencée et le responsable du service Patrimoine Bati (direction des services techniques) de la ville du Perreux-sur-Marne pour trouver une solution amiable et résoudre les éventuels dysfonctionnements.

8.5. - Jugement des litiges

Les litiges qui opposeraient le titulaire du marché public et la ville de Perreux-sur-Marne relativement à l'interprétation ou à l'exécution du présent marché public seront soumis à la juridiction administrative territorialement compétente.

8.6. - Obligations de confidentialité et de sécurité

Le présent marché public comporte une obligation de confidentialité telle que prévue à l'article 5.1 du CCAG-FCS. Les prestations sont soumises à des mesures de sécurité conformément à l'article 5.3 du CCAG-FCS.

8.6.1.- Obligation de confidentialité

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont l'acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l'acheteur. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour l'accomplissement des prestations prévues au marché.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments: – qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l'acheteur aurait lui-même rendus publics pendant l'exécution du marché; – signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du marché; – qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.

8.6.2.- Protection des données à caractère personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre aux fins de l'exécution du marché. A ce titre, toute transmission de données à des tiers, y compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée.

En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel en cours d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par l'acheteur.

8.6.3.- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s'appliquent, notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulières sont indiquées par l'acheteur dans les documents particuliers du marché. Le titulaire est tenu de les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies :
– les informations ne lui ont été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre;
– il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l'exécution de son contrat.

8.6.4.- Information des sous-traitants

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent article 8.6. Il reste responsable du respect de celles-ci.

ARTICLE 9 - DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Toutes stipulations portées au présent C.C.A.P. prévaudront sur celles qui pourraient être contradictoires aux pièces générales citées au présent cahier.

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants du CCAG FCS :

Articles du C.C.A.P.	Articles du CCAG FCS
Art.2	Art.4
Art.2.3	Art.4.2
Art.3.1	Art.3.4.3
Art.4.4	Art.10.2.4
Art.6	Art.3.8.3
Art.6.4	Art.14.1
Art.7	Art.28.1